Câu 1 (1 điểm): *Luật sư cần lưu ý các bên nội dung gì về việc góp vốn?*

Tình tiết bổ sung

Công ty TNHH Phương Đông (dưới đây gọi tắt là Công ty Phương Đông) đã được cấp phép thành lập với vốn điều lệ là 2,5 tỷ theo mức đóng góp của các bên như trên, chuyên kinh doanh đồ gỗ nội thất và hàng thủ công mỹ nghệ. Hiện Công ty Phương Đông đã có thỏa thuận nguyên tắc để mua 5000 sản phẩm đồ gỗ với Công ty X, có trụ sở ở Đài Loan. Tuy nhiên, điều kiện mua bán là phải thanh toán tiền hàng ngay. Trị giá hợp đồng là 3 tỷ VND. Công ty Phương Đông có phương án kinh doanh khả thi và đã có khách hàng tiềm năng để tiêu thụ lô hàng này nhưng hiện đang gặp khó khăn về vốn để nhập khẩu lô hàng.

Được biết Công ty XNK thủy sản HN là một doanh nghiệp Nhà nước đã được cổ phần hóa, chuyên kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thuỷ, hải sản, có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập và đang sẵn vốn, Công ty Phương Đông đặt vấn đề ký kết hợp đồng để hai bên cùng làm ăn có lợi.

Câu 2 (1.5 điểm): *Luật sư hãy xác định các hợp đồng mà hai bên có thể ký kết? Phân tích tính khả thi của từng loại hợp đồng*

Tình tiết bổ sung

Cuối cùng các bên thống nhất ký hợp đồng liên kết kinh doanh, theo đó bên Công ty XNK thuỷ sản HN sẽ góp 3 tỷ đồng, Công ty Phương Đông góp vốn bằng phương án kinh doanh khả thi và trực tiếp thực hiện các công việc liên quan đến nhập khẩu và tiêu thụ lô hàng, sau đó phân chia lợi nhuận theo tỷ lệ 50/50.

Các bên nhờ Luật sư soạn thảo hợp đồng.

Câu 3 (1 điểm): *Luật sư soạn điều khoản đối tượng của hợp đồng này như thế nào?*

Câu 4 (1 điểm): *Xác định văn bản pháp luật điều chỉnh quan hệ hợp đồng. Giải thích?*

Tình tiết bổ sung

Khi xem lại dự thảo hợp đồng do Luật sư soạn, phía Công ty XNK thuỷ sản HN muốn điều khoản thanh toán tiền góp vốn góp được quy định như sau "*trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày lô hàng được nhập khẩu, Công ty Phương Đông có nghĩa vụ hoàn trả 3 tỷ VND mà Công ty XNK thủy sản HN đã góp. Nếu quá thời hạn trên mà Công ty Phương Đông không hoàn trả đủ thì sẽ phải chịu lãi theo quy định của pháp luật* ".

Câu 5 (1 điểm): *Nhận xét của Luật sư về điều khoản này*

Câu 6 (1 điểm): *Luật sư có cách soạn nào khác để đảm bảo việc Công ty Phương Đông phải có trách nhiệm hoàn trả vốn góp đúng hạn, nếu không phải chịu lãi chậm trả*

Tình tiết bổ sung

Điều khoản phạt hợp đồng được soạn như sau "bên nào vi phạm hợp đồng sẽ chịu phạt 8% trên giá trị hợp đồng". Giả sử, đến thời điểm góp vốn, Công ty XNK thuỷ sản HN từ chối thực hiện hợp đồng với lý do chưa chuẩn bị kịp về vốn. Công ty Phương Đông thất bại trong thương vụ nhập khẩu 5000 sản phẩm gỗ nói trên và bị phía Công ty Đài Loan phạt hợp đồng.

Công ty Phương Đông hỏi ý kiến Luật sư về trách nhiệm pháp lý mà Công ty XNK thuỷ sản HN phải gánh chịu.

Câu 7 (1.5 điểm): *Luật sư trả lời khách hàng như thế nào?*

Tình tiết bổ sung

Thực tế, hợp đồng liên kết kinh doanh đã được thực hiện. Toàn bộ lô hàng đã được tiêu thụ nhưng Công ty Phương Đông và Công ty XNK thủy sản HN chưa thống nhất được